

1500421-28.2022.8.26.0556

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... nela se encontra. (RT 835/561TJSP)

HABEASCORPUS.ROUBOSIMPLES.PRISÃOPREVENTIVA.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. "FUMUS COMISSI DELICTI" E "PERICULUM LIBERTATIS" COMPROVADOS. GARANTIA DAORDEMPÚBLICA. CONVENIÊNCIADAINSTRUÇÃOCRIMINAL.MANUTENÇÃO.IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DAPRISÃO.INSUFICIÊNCIA.CONDIÇÃOESPSSOAISFAVORÁVEIS.IRRELEVÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1500421-28.2022.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500421-28.2022.8.26.0556

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCUS WALKER FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de MARCUS WALKER FERREIRA como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

Recebida a denúncia, a parte requerida foi citada.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

Por intermédio desta ação, pretende, o MP, ver a parte requerida condenada como incurso no crime de furto.

Após a colheita das provas, tenho que a ação procede.

A materialidade se retira do APF de folhas 01/02, do B0 de folhas 09/11, do auto de

exibição de folha 14, das imagens de folhas 15 e 46 e do laudo de folhas 115/22.

A autoria, da prova ora colhida.

Decerto, interrogado, o requerido confessou o crime (trabalhou numa oficina. Em novembro, mudou-se de endereço. Teve uma recaída na droga. Furtou os fios para comprar entorpecentes. Está arrependido. Percebeu que houve um motoqueiro acompanhando-o. Foi ele quem o abordou. Não teve a posse tranquila. Ia vendê-lo por cerca de 150 reais.).

Contra ele, ainda, temos as demais provas produzidas.

A começar, temos o depoimento de Adilson, o qual presenciou a rapina.

Com efeito, o depoente disse que na qualidade de vigia do BB local, viu o exato momento em que o denunciado puxava a fiação do poste, razão pela qual acionou a GCM. Disse ainda que perseguiu o denunciado até à abordagem policial, inclusive tendo ajudado na paragem do furtador, que após resistência ao ato. Com o acusado, houve o entro da res.

A dinâmica trazida por Adilson encontra guarida nas palavras de Thiago, GCM, que disse ter sido comunicado da rapina, sendo que o denunciante estaria a perseguir o furtador. Na posse destas informações, localizaram o denunciado que após resistência física. Com ele, houve o encontro da res.

Alfim, das palavras tiradas na fase administrativa, de Carlos, representante da vítima, retiro que a prefeitura, na época dos fatos, estava a perpetrar a manutenção dos postes, razão pela qual a tampa de acesso aos fios estava aberta.

Como se vê, não há a menor dúvida sobre a responsabilidade do denunciado.

Com efeito, o réu foi flagrado pelo vigilante do BB no exato momento em que furtava a coisa pública. Por tal razão, tal testemunha ligou para a GCM e passou a persegui-lo.

Realizada a abordagem pela Guarda Civil, com o apoio de Adilson, com o acusado houve o encontro da res.

Relembre-se que apreendido em poder dos objetos subtraídos, cabia à parte acusada trazer justificativa idônea a respeito de sua origem, o que, entretanto, não foi feito (Apelação Criminal com Revisão n.º 349.278 -3/4-00 Palmital 5ª Câmara Criminal Relator: Carlos Biasotti 15.09.05 V. U. Voto n.º 6.204); ao reverso. O acusado chegou a confessar o furto.

Não há dúvida de que o delito se consumou, já que o agente teve para ele a posse mansa e pacífica da res, embora tenha sido perseguido pelo vigilante bancário.

Vale dizer.

Não estão presentes, no nosso caso, as elementares do artigo, 14, II, do Código Penal, afinal o agente, efetivamente inverteu a posse da "res", tirando, da vítima (a saber, a municipalidade local), a disponibilidade do patrimônio, mesmo que por curto espaço do tempo, afinal, o requerido chegou a retirar a fiação e somente foi abordado, minutos depois, pelo vigilante do BB e pela GCM, após deixar o local em sua bicicleta.

Valho-me, aqui, da Teoria da Amotio, consagrada tanto pelo STJ (Súmula 582), como pelo TJSP (Apelação 0009061-23.2009.8.26.0533)

Rechaça-se, porque oportuno, a aplicação da figura bagatelar, seja porque o instituto não encontra guarida na lei material, seja porque o acusado ostenta péssimos antecedentes e reincidência específica, que denota alta reprovabilidade do seu comportamento contumaz e desregrado.

Assim formo meu convencimento, nos moldes do art. 155, do CPP.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, elevo a pena ante os péssimos antecedentes: processos 0016594-85.2013.8.26.0050, 0098938-26.2013.8.26.0050, 0059941-71.2013.8.26.0050 (0000926-88.2019.8.26.0236).

Elevo a pena nas consequências. Consoante se comprovou em processo, a rapina prejudicou a iluminação pública do local (importante via desta cidade).

Pena inicial em 1 ano, 3 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias-multa

Na segunda fase, relembro que o réu confessou o crime.

Compenso tal atenuante com a agravante gerada pela reincidência do processo 0000353-55.2016.8.26.0236 (0002595-07.2021.8.26.0496).

Remanesce a reincidência derivada do processo 0077477-95.2013.8.26.0050 (0009245-91.2017.8.26.0502).

Pena intermediária em 1 ano, 5 meses e 29 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Sem causas de aumento ou de diminuição de pena.

O valor do dia multa será o mínimo legal.

Em virtude dos péssimos antecedentes e da multirreincidência, inclusive específica, o regime inicial será o fechado.

Pelos mesmos motivos, inaplicáveis os benefícios do art. 44 e 77, do CP.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos, CONDENO MARCUS WALKER FERREIRA como incurso no art. 155, do CP, à pena de 1 ano, 5 meses e 29 dias de reclusão e 14 dias-multa. O regime inicial será o fechado e o valor do dia multa, o mínimo legal.

Não há pedido expresso de indenização mínima, de modo que deixo de fixar neste momento (AP/MG 470, STF).

Abertas estão as portas do juízo cível para tanto.

Fica a parte requerida condenada nas custas, nos termos do art. 804, do CPP.

Presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do CPP, notadamente a ordem pública, afinal, já mostrou, o condenado, não ser respeitador das regras impostas pelo Direito, porquanto é multirreincidente, inclusive específico.

Mais, a parte condenada respondeu a todo o processo presa, de modo que seria paradoxal que, após a condenação, obtivesse a liberdade

Neste sentido : Se a Justiça não reputou digno do benefício da liberdade, quando ainda contava ser absolvido, com mais forte razão carecerá o acusado de requisito subjetivo depois de condenado, quando a presunção de inocência terá cedido à de sua culpabilidade.(Habeas Corpus n. 1.156.827-3/0-00 Quinta Câmara Seção Criminal Rel. Des.Carlos Biasotti j. 11-01-08 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).

DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE Inadmissibilidade Réu preso, durante o curso do

processo, em virtude de flagrante Inteligência do art. 594 do CPP. Não se pode acenar o direito de apelar solto quem se acha preso, durante o curso do processo, em virtude de flagrante: a norma do art. 594, CPP, não se aplica à situação do réu em custódia cautelar, porque um dos efeitos da sentença condenatória é o da conversão na prisão do sentenciado que nela se encontra. (RT 835/561 TJSP) HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. "FUMUS COMISSI DELICTI" E "PERICULUM LIBERTATIS" COMPROVADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DAPRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO DE PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA - 2209977-42.2016.8.26.0000 HCHABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pela acusada, qual seja, o modus operandi do crime de roubo circunstanciado, demonstrando sua audácia e frieza na suposta prática do delito. STJ - HC: 346128 SP 2015/0323206-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 16/02/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe24/02/2016) Deixo de calcular, nesse momento, a detração, que será apreciada em oportuno no juízo executório. Comunique-se a vítima deste decreto condenatório (artigo 201, §§ 2º e 3º, do CPP). Lance-se o nome da parte condenada no rol dos culpados. Advindo o trânsito em julgado, expeçam-se as guias de execuções, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se oficie o instituto de identificação criminal e expeça a certidão de atuação profissional do(s) causídico(s) nomeado(s).

CÓPIA DIGITALMENTE ASSINADA DESTA SENTENÇA VALERÁ COMO OFÍCIO, MANDADO, TERMO E CARTA PRECATÓRIA, CONFORME A NECESSIDADE.

Oportunamente, archive(m)-se.
P.I.C.

Ibitinga, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA